

1501239-28.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... receberam informação sobre a prática do tráfico de drogas no local e observaram o comportamento suspeito do réu, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, e que por isso o abordaram, sobrevivendo a apreensão de porções de "crack", de cocaína, de maconha, de "ecstasy" e de "lança-perfume". (...). Ademais, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "A busca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501239-28.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501239-28.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

DAVI PASSOS foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 28 de junho de 2022, por volta das 18h01min, na Travessa Ubajara, 84 - Jd Rosina, nesta cidade de Mauá, o denunciado, expunha à venda, para fins de tráfico, 02 invólucros na forma de tijolos contendo Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 1573,9 gramas, e 440 invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 542,4 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo de constatação de fls. 16-8 e exame toxicológico de fls. 68-70.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação.

A testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos e a fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-4), boletim de ocorrência (fls. 10-2), auto de exibição e apreensão (fl. 14), laudo de constatação (fls. 16-8), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 68-70) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial (fl.09), o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que o flagrante foi forjado. Estava perto da biqueira, em um bar com os amigos, mas era o único que tinha antecedentes criminais. Disse que não estava traficando e não fazia parte de biqueira (mídia digital). Sua versão não merece credibilidade.

O policial militar Jonas, na fase administrativa (fls.05-6), historiou que: (sic) "Junto do meu colega de farda, Igor De Freitas Garcia, nós realizávamos patrulhamento ostensivo com a viatura M-30018, quando, via COPOM, ouvimos pela rede-rádio ser informado às equipes que na Travessa Ubajara, Jd Rosina, haveria 3 (três) pessoas realizando o tráfico de drogas, conforme denúncia feita via telefone 190; foi dito, ainda, que uma delas, do sexo masculino, trajava calça de cor clara, blusa de moletom escura e calçava tênis; com base nessas informações nos deslocamos pra lá onde, na altura do nº 84, avistamos um indivíduo ostentando tais características; suspeitamos ainda mais pela atitude dele porque ao notar nossa viatura, ele começou a correr até que o alcançamos metros à frente, na mesma via; ele foi identificado como Davi Passos; ao ser submetido à busca pessoal, inicialmente nada de ilícito achamos junto ao seu corpo ou dentro de suas vestes; só que quando vistoriamos a mochila que ele carregou até ali, descobrimos que nela o abordado levava diversas embalagens que aparentavam conterem drogas ilícitas, quais sejam, 440 (quatrocentos e quarenta) embalagens contendo cocaína, e 2 (duas) embalagens, na forma de 'tabletes/tijolos' contendo maconha; indagamos ele sobre aquelas porções e Davi confirmou o tráfico de drogas; falou que sua função era a de abastecer as 'biqueiras'; para isso, disse que ganhava R\$200,00 (duzentos reais) por dia".

No mesmo sentido o depoimento do policial Igor (fls.07-8).

Em juízo, o policial Jonas afirmou que durante patrulhamento foi irradiada denúncia, via rede-rádio, que na travessa Ubajara -ponto de tráfico de drogas já conhecido- havia três indivíduos traficando no local. Estavam próximos e no local viram que o réu trajava cor parda, blusa escura, calça beje e tênis, as mesmas características indicadas na denúncia, e levava uma mochila nas costas. O acusado, ao ver a equipe, empreendeu fuga à pé no sentido contrário, foi alcançado a alguns metros e abordado. Na referida mochila havia 440 porções de cocaína e dois tabletes de maconha. O réu disse que estava no local para abastecer o ponto de venda de entorpecentes e recebia o valor de R\$200,00 para fazer o serviço. A denúncia foi anônima, feita pelo telefone 190. No local, viram apenas o réu. A denúncia informava a conduta de tráfico de entorpecentes, venda e compra (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia

diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que o policial militar afirmou que após denúncia anônima, irradiada via Copom, informando que havia três indivíduos traficando na travessa Ubajara, viram o réu no local -notório ponto de tráfico de drogas- vestindo roupa com as mesmas características indicadas na denúncia e com uma mochila nas costas. Não bastasse, o acusado ao ver a equipe, empreendeu fuga à pé, de forma que demonstradas, de forma mais que satisfatória, as fundadas razões para a busca pessoal.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça:

"Não há qualquer ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais, que realizavam patrulhamento rotineiro, quando receberam informação sobre a prática do tráfico de drogas no local e observaram o comportamento suspeito do réu, em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, e que por isso o abordaram, sobreindo a apreensão de porções de "crack", de cocaína, de maconha, de "ecstasy" e de "lança-perfume". (...). Ademais, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)", hipótese dos autos" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500107-33.2022.8.26.0540, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, julgado em 29.04.2022). g.n.

Observe-se, assim, que o depoimento prestado em juízo pelo policial militar, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, bem como o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, em razão da grande quantidade de substância entorpecente -440 porções de cocaína e 2 tijolos de maconha- fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ,

HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), acrescida dos maus antecedentes (cert. fl. 37 -proc 4899-35.2021), fixo a pena-base do réu em 1/5 acima do mínimo legal, perfazendo em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao potencial lesivo da quantidade de cocaína apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. RESp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

"Apelação. Roubo. (...) Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião do mau antecedente. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Presença de duas condenações pretéritas definitivas, valoradas, cada qual, como circunstância judicial negativa e agravante não configura dupla valoração. Defensoria Pública que insiste na ocorrência de bis in idem, valendo-se de julgado proferido no remoto ano de 2012. Alegação superada, inclusive, pelos Tribunais Superiores. Penas mantidas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1501829-67.2020.8.26.0348; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Na segunda etapa, majoro a reprimenda em mais 1/3, diante da bi-reincidência específica (cert. fl. 38 e FA fl.50 -Ex.2 -proc 16540-28.2014 e cert. fl.38 -proc 18033-74.2013), totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Sobre a possibilidade de majoração da pena em patamar maior devido à dupla reincidência específica:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.

VIA INADEQUADA. (2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (3) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. PATAMAR FIXADO EM 1/3. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUPLA REINCIDÊNCIA GENÉRICA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO IDÊNTICO AO DA DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência específica. 3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. No caso, em relação aos delitos de roubo circunstanciado, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/3 (um terço), aumento que não se mostra desarrazoado, tendo em vista escorreita valoração dada diante da dupla reincidência específica do paciente. 4. A fixação de idêntico patamar de aumento de pena na valoração da dupla reincidência genérica - delitos de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido-, e da dupla reincidência específica - referente ao delito de roubo circunstanciado-, viola o princípio da proporcionalidade, porquanto sopesa de maneira equivalente circunstâncias desiguais. In casu, o Tribunal de Justiça reduziu a fração de aumento em relação à dupla reincidência específica (delito de roubo circunstanciado) de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), mantendo idêntico acréscimo em relação aos demais delitos, nos quais reincidência do paciente se dava de forma genérica. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 333531 / RJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 20/10/2015).g.n.

"Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a dupla reincidência específica do apelante, já tendo sido antes condenado definitivamente outras duas vezes pela prática de delito idêntico, conforme se infere de fls. 95/96 (Processos nº 0000780-09.2017.8.26.0142 e 0000351-76.2016.8.26.0142), suas reprimendas foram acertadas e novamente agravadas em 1/3." (TJSP, AP nº 1500200- 94.2020.8.26.0142, Des. Rel. Marco Antônio Cogan, j. 24.02.21).g.n.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabiliza-se, assim, a sanção em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

O réu, reincidente específico, iniciará o cumprimento da pena no regime penitenciário fechado. Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

A multa foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR DAVI PASSOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição da contraprova das drogas, na forma dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA